0. 개정이력

번호	개정일	개정항목 및 내용
00	2024.04.01	최초 제정

구 분	작 성	검 토	승 인
직 책	책임 매니저	이사	지사장
서 명	이민영	박현수	박두연
날 짜	2024. 04. 01	2024. 04. 01	2024. 04. 01

1. 목 차

제 1 장 총 칙
제 1 조 목적
제 2 조 용어의 정의
제 3 조 권리의 승계
제 4 조 개인발명의 양도

제 2 장 발명의 신고 및 승계여부의 통지
제 5 조 직무발명 완성 사실의 신고
제 6 조 직무발명 해당여부의 심의 및 발명평가
제 7 조 승계여부의 결정 및 통지

제 3 장 직무발명심의위원회
제 8 조 직무발명심의위원회의 설치
제 9 조 심의위원회의 구성
제 10 조 심의위원회의 심의사항
제 11 조 심의위원회의 운영

제 4 장 출원 및 비용부담
제 12 조 출원 등
제 13 조 비용부담

제 5 장 보 상
제 14 조 보상금의 지급
제 15 조 공동발명자에 대한 보상
제 16 조 퇴직 또는 사망시의 보상
제 17 조 보상금의 불반환 등

제 6 장 직무발명 관련 분쟁의 조정 등
제 18 조 심의요구권
제 19 조 제척기간 및 심의 의무
제 20 조 조정신청

제 7 장 보 칙
제 21 조 비밀유지의무
제 22 조 협력의무
제 23 조 퇴직 또는 사망 시 등의 취급
제 24 조 변경의 효력 부인
제 25 조 보상관련규정의 효력
제 26 조 해석례
제 27 조 개시

부 칙

2. 직무 발명 보상 규정

제 1 장 총 칙

제 1 조 목 적

본 규정은 발명진흥법 제 15조에 근거하여, 아시모리코리아(주) (이하 “회사”라 한다)의 임원과 직원 등(이하 “종업원 등”이라 한다)의 발명을 보호하고 장려하여 임직원의 직무에 관한 연구개발의 욕을 고취시키고, 이로 인하여 창출된 지식재산권을 합리적으로 관리하고 활용함을 목적으로 한다.

제 2 조 용어의 정의

본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “발명” 이란, 다음 각목에 열거하는 것을 말한다.

가. 특허법 제2조 제1호의 "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도화한 것을 말한다.

나. 실용신안법 제2조 제1호의 "고안"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.

② “직무발명” 이란, 종업원과 법인의 임원(이하 "종업원"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인(이하 "사용자"라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

③ “자유발명” 이란, 다음 각목에 열거하는 것으로 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다.

가. 제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명

나. 제3조 제1항의 규정에 의해 회사가 승계하지 않기로 결정한 발명

다. 제6조 제2항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 않은 발명

④ “발명자” 란, 직무발명을 한 임직원등을 말한다.

⑤ “종업원” 이란, 회사와 민법상 고용계약에 의한 종업원과 법인의 임원 및 노무를 사실상 회사에 제공하는 자를 말한다.

⑥ “출원유보” 라 함은 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나, 출원을 포기 또는 취하하는 것을 말한다.

⑦ "특허관리전담부서"라 함은 사용자등에서 지식재산권에 관한 기획·조사 및 관리 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.

⑧ “양도등록” 이란 계약, 증여 등을 원인으로 하여 임직원 이외의 저작재산권자가 저작물에 대한 권리 전부 또는 일부를 기술단에 이전하여 등록하는 경우를 말한다.

제 3 조 권리의 승계

① 종업원이 발명한 직무발명에 대한 권리(외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함한다)는 회사가 이를 승계한다. 다만, 회사가 발명자에게 권리를 승계하지 않겠다는 통지를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 임직원의 직무발명이 제3자와의 공동 발명인 경우에는 그 임직원이 가지는 권리의 해당지분을 회사가 승계한다.

③ 특허관리전담부서장이 제7조 제2항의 규정에 따른 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계결정 사실을 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.

④ 특허관리전담부서장이 제7조 제2항의 규정에 따른 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 승계결정 사실을 통지하지 아니한 경우에는 회사가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.

⑤ 제2항의 규정에 따라 회사가 권리승계를 포기한 것으로 보는 경우 또는 제7조 제2항에 따른 기간 내에 불승계결정의 사실을 통지하지 아니한 경우에는 회사는 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상 실시권을 가질 수 없다.

제 4 조 개인발명의 양도

① 종업원등은 제2조 제3호 가목에 해당하는 발명에 대한 권리를 회사에 양도할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따른 권리의 양도는 제8조의 규정에 따른 직무발명심의위원회(이하 “심의위원회” 라 한다)의 심의 및 별표 1의 기준에 따른 발명평가를 거쳐 회사와 해당 종업원등 간에 체결하는 별도의 계약에 따른다.

제 2 장 발명의 신고 및 승계여부의 통지

제 5 조 직무발명 완성 사실의 신고

① 종업원등이 직무발명을 완성한 때에는 지체 없이 다음 각 호의 서류를 특허관리전담부서장에게 제출(소속 부서장 또는 연구기관의 장을 거쳐야 한다)하여 그 사실을 신고하여야 하며, 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 신고하여야 한다.

1. 별지 제1호 서식에 따른 발명신고서
2. 별지 제2호 서식에 따른 양도증
3. 별지 제3호 서식에 따른 발명의 내용 설명서
4. 별지 제4호 서식에 따른 선행기술 조사서(국내출원 이외의 경우에 한함)

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 따른 신고(전자적 방법에 의한 신고를 포함한다)가 있으면 즉시 그 발명신고서에 수령일자를 기입하고 날인한 후 그 사본을 신고한 종업원등에게 교부하여야 한다.

제 6 조 직무발명 해당여부의 심의 및 발명평가

① 제5조 제1항의 규정에 따른 신고가 있는 경우 특허관리전담부서장은 심의위원회에 발명신고서 등 해당 발명 관련 사항을 통지하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따른 통지를 받은 심의위원회는 직무발명 해당여부를 심의하여 그 결과를 특허관리전담부서장과 신고한 종업원등에게 지체 없이 통지하여야 한다.

③ 심의위원회는 제2항의 규정에 따른 심의 결과 해당 발명이 직무발명에 해당하는 경우에는 별표 1의 기준에 따라 해당 발명을 평가하고 그 결과를 특허관리전담부서장과 신고한 종업원등에게 지체 없이 통지하여야 한다.

제 7 조 승계여부의 결정 및 통지

① 특허관리전담부서장은 제6조 제3항의 규정에 따른 발명평가의 결과가 기준 점수 이상인 경우 발명자가 그 직무발명에 대하여 가지는 권리의 승계결정을 내려야 하고, 기준 점수 미만인 경우 불승계결정을 내려야 한다. 다만, 기준 점수 이상인 경우에도 종업원등이 아닌 제3자와 분쟁 중인 발명이거나 회사의 승계가 심히 부적당하다고 인정되는 발명에 대하여는 심의위원회의 심의를 거쳐 불승계결정을 내릴 수 있다.

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 따른 승계결정 또는 불승계결정에 관하여 경영책임자에게 보고하고, 해당 발명신고서가 제출된 날부터 4개월 이내에 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 별지 제5호 서식의 서면으로 그 결정의 내용을 통지하여야 한다.

제 3 장 발명의 신고 및 승계여부의 통지

제 8 조 직무발명심의위원회의 설치

회사는 직무발명에 관한 사항의 심의(재심의를 포함한다)와 직무발명 관련 분쟁의 조정·심의를 위하여 심의위원회를 둔다.

제 9 조 심의위원회의 구성

① 심의위원회는 위원장과 위원 및 간사로 구성하되, 필요한 경우 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

② 위원은 회사를 대표하는 위원(이하 “사용자위원”이라 한다)과 종업원 등을 대표하는 위원(이하 “종업원위원”이라 한다)을 동수로 구성하며 그 위촉 또는 선출은 다음 각 호의 규정에 따른다.

1. 사용자위원은 3명으로 하며 경영책임자와 경영책임자가 위촉하는 자로 한다.
2. 종업원위원은 3명으로 하며 종업원등이 직접·비밀·무기명 투표로 선출한 자로 한다. 다만, 회사의 임원은 종업원위원이 될 수 없다.

③ 위원장은 사용자위원과 종업원위원 중에서 호선한다. 이 경우 사용자위원과 종업원위원 각각 1명을 공동위원장으로 할 수 있다.

④ 간사는 특허관리전담부서에 소속된 직원 중 사용자위원과 종업원위원이 합의하여 위촉한 자로 한다.

⑤ 자문위원은 직무발명에 관한 전문가로서 회사에 소속되지 아니한 교수, 변리사, 변호사, 감정평가사 및 관련분야 전문가 중 사용자위원과 종업원위원이 합의하여 위촉한 자로 한다.

제 10 조 심의위원회의 심의사항

심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 이 보상규정 및 제14조 제3항의 규정에 따른 직무발명보상금 산정기준세칙의 작성·변경 및 운용에 관한 사항
2. 제4조 제2항의 규정에 따른 종업원등의 개인발명에 대한 권리의 양수여부 등에 관한 사항
3. 제5조 제1항의 규정에 따라 완성사실이 신고된 발명의 직무발명 해당여부에 관한 사항
4. 제6조 제3항의 규정에 따른 직무발명에 대한 발명평가(별표 1의 기준에 따른다)에 관한 사항
5. 제7조 제1항 단서의 규정에 따른 불승계결정에 관한 사항
6. 제12조 제2항 및 제4항의 규정에 따른 직무발명의 출원유보 (PCT국제출원 또는 각국 해외출원을 포함한다), 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등에 관한 사항
7. 직무발명에 대한 권리의 양도·실시하여 기술이전 또는 기타 처분에 관한사항
8. 제14조 제2항의 규정에 따른 비금전적 보상에 관한 사항
9. 제14조 제5항의 규정에 따른 보상액 등 결정에 관한 사항
10. 제18조 및 제19조 제1항의 규정에 따라 종업원등이 요구한 심의 또는 재심의에 관한 사항
11. 제26조 제3항의 규정에 따른 견해제시에 관한 사항
12. 그 밖에 경영책임자 또는 위원장이 필요하다고 인정하여 심의위원회에 부의한 사항

제 11 조 심의위원회의 운영

① 위원장은 심의위원회의 회의를 소집하여 그 의장이 된다.

② 위원장은 회의 개최 15일 전에 회의 일시, 장소 및 의제 등을 각 위원에게 통보하여 심의 관련 자료를 제공하여야 한다.

③ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 위원이 아닌 자를 심의위원회에 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 해당 종업원등과 소속 부서장 또는 연

구기관의 장의 의견을 청취하여야 한다.

1. 제6조 제2항의 규정에 따른 직무발명 해당여부의 심의 및 동조 제3항의 규정에 따른 발명평가의 경우
2. 제18조 및 제19조 제1항의 규정에 따라 종업원등이 심의 또는 재심의를 요구한 경우

④ 회의는 사용자위원과 종업원위원의 각 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원(제9조 제5항의 규정에 따른 자문위원은 제외한다) 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 가결된 것으로 본다.

⑤ 회의는 공개한다. 다만, 심의위원회의 의결로 공개하지 아니할 수 있다.

⑥ 위원이 심의 대상 발명의 발명자인 경우에는 그 위원은 해당 심의에서 제척 되며 위원 총수에 산입하지 아니한다.

⑦ 간사는 회의록을 작성하여야 하며, 심의위원회는 회의를 개최한 날부터 3년간 회의록을 보존하여야 한다. 다만, 심의위원회가 해산 등으로 회의록을 보존할 수 없는 경우에는 경영책임자 또는 경영책임자가 지명하는 자가 회의록을 보존하여야 한다.

제 4 장 출원 및 비용부담

제 12 조 출원 등

① 회사는 발명자로부터 권리를 승계한 직무발명에 대해서는 지체 없이 회사 명의로 특허출원을 하며, 특허관리전담부서장은 그 사실을 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 별지 제8호 서식의 서면으로 통지하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 그 직무발명을 비밀로 유지하는 것이 적합하다고 판단한 경우에는 심의위원회의 심의를 거쳐 출원하지 아니할 수 있다. 그 밖에 기타 제반 사정에 의하여 해당 직무발명을 출원하는 것이 적절하지 아니하다고 인정되는 경우에도 출원하지 아니할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 따라 출원하지 아니할 경우에는 특허관리전담부서장은 그 이유를 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 별지 제8호 서식의 서면으로 통지하여야 한다.

④ 회사는 직무발명에 관하여 필요하다고 판단한 경우에는 심의위원회의 심의를 거쳐 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 조치를 취할 수 있다.

제 13 조 비용부담

① 회사는 직무발명에 대한 출원 및 권리유지에 소요되는 비용을 부담한다. 다만, 회사 외부로부터 연구비 등 비용을 지원받은 과제의 결과물로 도출된 발명의 경우에는 해당 과제 관련규

정 또는 별도의 약정에 따른다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 직무발명이 종업원등이 아닌 제3자와 공동으로 한 경우에는 회사는 그 직무발명에 대한 출원 및 권리유지에 소요되는 비용을 그 지분에 따라 부담하거나 별도의 약정이 있는 경우 그에 따라 부담한다.

제 5 장 보 상

제 14 조 보상금의 지급

① 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명자에게 다음 각 호의 보상금을 지급한다.

1. 출원보상금: 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금
2. 등록보상금: 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금
3. 실시·처분보상금: 직무발명에 대한 권리의 직접실시, 양도 또는 실시하여 등의 처분으로 인하여 수익금이 발생하였을 경우(무상으로 처분한 경우 유상으로 처분하였더라면 수익금이 발생하였을 경우를 포함한다) 지급하는 보상금
4. 출원유보보상금: 제12조 제2항의 규정에 따라 출원을 유보하는 경우 및 제12조 제4항의 규정에 따라 출원을 취하·포기하는 등의 경우 지급하는 보상금

② 회사는 발명자가 신청하는 경우에는 심의위원회의 심의를 거쳐 제1항의 규정에 따른 보상금의 지급에 갈음하여 그 보상금에 상당하는 휴가·승진·승급·연수 등의 비금전적 보상을 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 규정에 따른 보상금 및 제2항의 규정에 따른 비금전적 보상에 관하여 보상액 등 보상수준·산정기준·보상시기 및 보상방법 등 그 필요한 사항을 종업원등과의 협의를 거쳐 직무발명보상금 산정기준(이하 “보상기준”이라 한다)으로 정하고 그에 따라 보상하여야 한다.

④ 회사는 제3항의 규정에도 불구하고 발명자에게 지급할 보상액을 결정함에 있어서는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 직무발명의 경위와 내용
2. 발명자의 회사에 대한 기여도
3. 양도, 실시·처분 수익 등 직무발명에 의하여 회사가 얻을 이익
4. 직무발명의 완성에 회사와 발명자가 공헌한 정도

⑤ 회사는 심의위원회의 심의를 거쳐 제2항 및 제3항의 규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 지체 없이 발명자에게 서면으로 통지하여야 한다.

제 15 조 공동발명자에 대한 보상

제14조의 규정에 따른 보상에 있어서 그 직무발명의 발명자(종업원등이 아닌 제3자는 제외한다)가 2인 이상일 경우에는 제5조 제1항의 규정에 의하여 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 지분은 균등한 것으로 본다.

제 16 조 퇴직 또는 사망시의 보상

① 회사는 발명자가 퇴직 또는 사망한 경우에도 발명자가 지급받을 수 있는 보상금을 지급한다. 다만, 발명자가 사망한 경우에는 그 상속인에게 지급한다.

② 퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처의 변동사항이 발생한 때에는 지체 없이 그 사실을 회사에 통지하여야 한다.

제 17 조 보상금의 불반환 등

발명자 또는 그 상속인이 제14조의 규정에 따라 이미 지급받은 보상금 또는 완료된 비금전적 보상은 그 직무발명에 대한 권리가 무효로 된 경우에도 반환 또는 원상 회복하지 아니한다.

다만, 그 권리가 특허법 제33조 제1항의 본문규정에 의한 사유로 무효가 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제 6 장 직무발명 관련 분쟁의 조정 등

제 18 조 심의요구권

종업원등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 심의위원회에 그 심의 또는 재심의를 요구할 권리를 가진다.

1. 직무발명인지 여부에 관하여 심의위원회의 심의결과에 이견이 있는 경우
2. 직무발명에 대한 심의위원회의 발명평가결과 및 불승계결정에 이견이 있는 경우
3. 회사가 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
4. 회사가 제3조 제4항 및 제5항의 규정을 위반하여 종업원등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하거나 통상실시권을 주장하는 경우
5. 회사가 제시한 이 보상규정 및 보상세칙에 이견이 있는 경우
6. 이 보상규정 및 보상세칙의 작성·변경에 있어 회사와의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우

7. 회사가 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
8. 회사가 이 보상규정 및 보상세칙에 따라 보상하지 아니하는 경우
9. 그 밖에 직무발명 또는 개인발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 회사와 종업원등 간에 이견이 있는 경우

제 19 조 제척기간 및 심의 의무

① 제18조의 규정에 따른 권리를 행사하고자 하는 종업원등은 별지 제6호 서식의 서면에 그 이유를 기재하여 다음 각 호의 기간 내에 심의위원회에 제출하여야 한다.

1. 제18조 각 호(제7호를 제외한다)의 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 제출하여야 하며 재심의를 요구하는 경우에는 심의결과의 통지를 받은 날부터 15일 이내에 제출하여야 한다.
2. 제18조 제7호의 경우에는 종업원등이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 제출하여야 하며 재심의를 요구하는 경우에는 심의결과의 통지를 받은 날부터 15일 이내에 제출하여야 한다.

② 종업원등이 제1항의 규정에 따른 기간 내에 서면을 제출하여 심의를 요구한 경우에는 심의위원회는 그 서면이 제출된 날부터 60일 이내에 심의를 개시하여야 하며 재심의를 요구한 경우에는 그 서면이 제출된 날부터 30일 이내에 재심의를 개시하여야 한다.

③ 심의위원회는 심의 또는 재심의 결과를 해당 종업원등과 특허관리전담부서장에게 별지 제7호 서식의 서면에 그 이유를 기재하여 지체 없이 통지하여야 한다.

제 20 조 조정신청

회사 또는 종업원등이 제18조 및 제19조의 규정에 따른 심의위원회의 심의 또는 재심의 결과에 불복하거나 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우에는 발명진흥법 제41조에 따른 산업재산분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

제 7 장 보 칙

제 21 조 비밀유지의무

① 발명자, 발명과 관계된 자, 심의위원회의 위원, 자문위원 등 심의위원회에 관계된 자 등(이하 발명자를 제외한 자 등을 “관계자”라 한다)은 회사가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 제7조 제1항의 규정에 따른 회사의 불승계결정에 대하여 회사와 발명한 종업원등 간에 더 이상 다툼이 없이 확정된 경우에는 그러하지

아니하다.

② 제1항 단서의 규정에도 불구하고 회사의 불승계가 확정되어 해당 직무발명에 대한 권리가 발명자에게 귀속된 경우 관계자는 발명자가 그 발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정은 발명자 및 관계자가 회사를 퇴직하거나 또는 그 직을 면한 경우에도 적용한다.

제 22 조 협력의무

발명자는 그 직무발명에 관한 출원·심사·심판·소송과 처분 또는 실시 등을 위하여 회사가 필요로 하는 경우에는 이에 협력할 의무가 있다.

제 23 조 퇴직 또는 사망 시 등의 취급

발명자, 관계자, 종업원등이 퇴직 또는 그 직을 면하거나 사망한 경우에 있어서도 직무발명에 관계된 경우에는 그 취급은 이 보상규정에 의한다.

제 24 조 변경의 효력 부인

① 이 보상규정 및 제14조 제3항에 따른 보상세칙(이하 “보상관련규정”이라 한다)은 회사와 종업원등의 과반수 간에 협의를 거쳐 작성된 것으로서 회사가 다음 각 호의 요건을 충족하지 아니하면 그 변경의 효력은 부인된다.

1. 보상관련규정을 변경하여 적용하려는 날의 15일 전까지 변경하려는 내용을 종업원등에게 서면으로 알릴 것
2. 변경하려는 보상관련규정의 적용을 받게 되는 종업원등(현재 적용 받고 있는 종업원등을 포함한다)의 과반수와 성실히 협의할 것
3. 종업원등에게 불리하게 보상관련규정을 변경하려는 경우에는 현행 보상 관련 규정의 적용을 받고 있는 종업원등의 과반수의 동의를 얻을 것

② 회사는 제1항 제2호 및 제3호의 규정에도 불구하고 변경하려는 보상관련규정의 적용을 받게 되는 종업원등의 과반수를 대표하는 종업원대표와 협의하거나 또는 현행 보상관련규정의 적용을 받고 있는 종업원등의 과반수를 대표하는 종업원대표로부터 동의를 받을 수 있다.

제 25 조 보상관련규정의 효력

① 발명진흥법상 직무발명에 관하여 규정된 내용에 위반하는 보상관련규정의 부분은 무효로 한다.

② 보상관련규정에 규정되지 아니한 사항 또는 제1항의 규정에 의하여 무효로 된 부분은 발명진흥법상 직무발명에 관하여 규정된 내용에 따른다.

제 26 조 해석례

① 보상관련규정은 어떠한 경우에도 발명진흥법상 직무발명에 관하여 규정된 내용에 위반하는 방향으로 해석되지 아니한다.

② 보상관련규정의 해석 또는 이행방법에 관하여 회사와 종업원등, 발명자, 관계자 등 간에 의견의 불일치가 있는 때에는 당사자 쌍방 또는 어느 일방이 심의위원회에 그 해석 또는 이행방법에 관한 견해의 제시를 요구할 수 있다.

③ 심의위원회는 제2항의 규정에 따른 요구를 받은 때에는 그 날부터 15일 이내에 명확한 견해를 제시하여야 한다.

제 27 조 개시

회사는 본 규정 및 별표 1을 사내 게시판에서 종업원 등이 열람 가능한 상태로 개시한다.

부 칙

제1조(시행시기) 이 보상규정은 2024.04.01. 부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 보상규정의 제정 전 회사가 승계한 직무발명에 대한 권리는 종전의 규정에 의하여 승계된 권리로 보며, 규정 시행 이전에 출원·등록된 직무발명에 대한 보상은 보상세칙에 따라 보상한다.

【별표 1】 발명평가기준 및 보상기준

1. 등록보상금

등 급	평가점수	특허	실용	의장
1등급	80-100	70만원	50만원	
2등급	70-79	60만원		
3등급	60-69	50만원	40만원	30만원
4등급	50-59	40만원	30만원	20만원
5등급	40-49	30만원	20만원	10만원

2. 평가기준표

평가요소(점수)	평가기준(점수)			
기술성(20)	낮음(5)	보통(10)	높음(15)	매우 높음(20)
실시가능성(20)	실시가능성 낮음(5)	부분적인 보완 후 실시가능 (10)	즉시 실시 가능하지만 추가적인 시설 필요(10)	즉시 실시가능 (20)
독창성(20)	직무상 당연히 착상 가능(5)	문헌, 기타자료에 의해 착상가능(10)	다른 발명을 독창적으로 개량·고안(15)	극히 독창적이며 고도의 기술(20)
경제적가치(20)	연간 순수익 1,000 만원 미만(5)	연간 순수익 5,000 만원 미만(10)	연간 순수익 1 억원 미만(15)	연간 순수익 1 억원 이상(20)
독점성(10)	회사 외부의 제 3 자 발명을 이용해야만 실시 가능(이용발명)(3)		공유권리자 및 무상의 실시권자 존재(6)	완전한 독점 가능(10)
기술의수명(10)	1 년 미만(3)	5 년 미만(6)	10 년 미만(8)	10 년 이상(10)

1. 평가점수의 합계가 45점 이상인 경우: 승계 및 국내출원

2. 평가점수의 합계가 70점 이상인 경우: 승계 및 PCT국제출원(또는 각국 해외출원)

주) 독점성: 외부의 제 3자의 발명을 이용해야만 실시가 가능하다면 “낮음”,
완전한 독점 실시가 가능하다면 “매우 높음”

3. 실시보상금 (매출 발생에 따른 순이익 기준)

발명 제품에 의한 순이익 금액	실시 보상금액
1억원 미만	-
1억원 이상 3억원 이하	10만원
3억원 이상 5억원 이하	30만원
5억원 이상 7억원 이하	50만원
7억원 이상 10억원 미만	70만원
10억원 이상	$70만원 + (\frac{순이익 금액}{10,000})$

4. 처분보상금 (특허양도 또는 Royalty 수입에 따른 수입료 기준)

처분에 의한 이익 금액	처분 보상금액
1억원 미만	-
1억원 이상 3억원 이하	10만원
3억원 이상 5억원 이하	30만원
5억원 이상 7억원 이하	50만원
7억원 이상 10억원 미만	70만원
10억원 이상	$70만원 + (\frac{순이익 금액}{10,000})$

【별지 제1호 서식】

접수번호	
접수일자	
접 수 자	직위 :
	성명 : (인)

발 명 신 고 서

발명의 명칭	한글: 영문:			
발 명 자	성 명	지분(%)	소속	전화번호
	한글: 영문:			
	한글: 영문:			
	한글 영문:			
	한글: 영문:			
관련연구과제 및 자금지원	연구과제명		지원기관	연구기간
출원 희망국				
발명의 공개여부 및 계획	□ 논문발표 □ 학술지 게재 □ 연구보고서 □ 기타 발표일 : 년 월 일 [첨부: 발표내용(발표일, 학술자명 등)사본]			
발명의 종류	□ 직무발명 □ 개인발명			
발명의 현단계	①아이디어단계 ②연구개발진행중 ③연구개발완료 ④시제품제작중 ⑤시제품 테스트 결과 기술실현성 입증			
사업화를 위한 추가연구의 필요성 여부			□YES	□NO
사업화 가능분야(구체적으로)				
관심을 가질 것으로 예상되는 기업			1.	2.
연구노트의 관리여부 및 소재			□YES	□NO
본 발명과 관련된 특허				
(특허, 논문, 시장정보 키워드)				

위의 발명을 아시모리코리아(주) 직무발명보상규정 제 5 조 제 1 항의 규정에 따라 신고합니다.

년 월 일

신고(대표)자: (인)

아시모리코리아(주) 대표이사 귀중

【별지 제2호 서식】

양 도 증 (지분 표시)

발명의 명칭					
출원번호 (등록번호)					지분율
양 도 인	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	성 명	(인)	주민등록번호	~	
	주 소				
	기타				
양 수 인	명	아시모리코리아(주)	대표이사		
	소				

양도인은 위 발명에 대한 권리를 아시모리코리아(주) 직무발명규정 제 5 조 제 1 항에 따라 아시모리코리아(주)에 양도합니다.

년 월 일

아시모리코리아(주) 귀중

【별지 제3호 서식-1】

발명 설명서 (명세서) - 1	
1. 발명의 명칭 (한글, 영문)	
2. 도면의 간단한 설명	(도면이 있을 경우에만 기재)
3. 발명(고안)의 상세한 설명	【발명의 목적】 3.1 발명이 속하는 기술분야 3.2 그 분야 종래기술의 설명 및 문제점 3.3 발명이 이루고자 하는 기술적 과제(발명의 목적)

【별지 제3호 서식-2】

발명 설명서 (명세서) - 2

3. 발명(고안)의 상세한 설명	【발명의 구성】 3.4 발명의 구성 및 작용 가) 과제를 해결하기 위한 수단 나) 기능 및 작용 다) 실시예
	【발명의 효과]
4. 특허청구범위	4.1 청구항 1 4.2 청구항 2 4.3 청구항 3

【별지 제4호 서식】

선행기술 조사서

제출자(발명자)		접수번호	
발명의 명칭		제출일자	

1. 선행기술과의 대비

기존 특허 (제목, 특허번호, 출원일자)	본 발명 대비 신규성 (어떤 점이 새로운가?)	본 발명 대비 진보성 (청구범위가 어떻게 다른가?)

2. 관련자료(참고문헌, 학회지 등)

문헌명, 저자, 페이지 등	기술 요약	참고문헌과 비교시 본발명의 특징

【별지 제5호 서식】

통지일자	
수 령 자	직위:
	성명: (인)

직무발명 심의결과 통지서

문서(접수)번호	
수신(발명자)	
발명의 명칭	
제 목	직무발명심의위원회 직무발명 심의결과 통지

아시모리코리아(주) 직무발명보상규정 제 7 조 제 2 항에 따라 귀하의 발명에 대한 심의결과를 아래와 같이 통지합니다.

결 정 사 항

1. 직무발명 여부	
2. 회사의 승계 여부	
3. 특허청의 등급결정	
4. 국내외 출원여부	
5. 출원시 심사청구여부	
6. 기타	

20 년 월 일

아시모리코리아(주) 직무발명심의위원회 위원장 (인)

아시모리코리아(주) 대표이사 (인)

【별지 제6호 서식】

통지일자	
수 령 자	직위:
	성명: (인)

직무발명 심의결과 통지서	
문서(접수)번호	
수신(발명자)	
발명의 명칭	
제 목	직무발명심의위원회 직무발명 심의결과 통지
아시모리코리아(주) 직무발명보상규정 제 7 조 제 2 항에 따라 귀하의 발명에 대한 심의결과를 아래와 같이 통지합니다.	

결정 사항	
1. 직무발명 여부	
2. 회사의 승계 여부	
3. 특허성의 등급결정	
4. 국내외 출원여부	
5. 출원시 심사청구여부	
6. 기타	

20 년 월 일

아시모리코리아(주) 직무발명심의위원회 위원장 (인)

아시모리코리아(주) 대표이사 (인)

【별지 제7호 서식】

(재) 심의 요구서				□심의요구 □재심의요구
신청인	성 명		주민등록번호	
	소 속			
	주 소			
접수일자 및 (번호)	20 . . . ( ) ※재심의요구의 경우 심의요구서 접수일자 및 번호도 같이 기재함.			
발명의 명칭	※해당 사항이 있는 경우에만 기재함.			
사유발생일자	※제 19 조 각 호의 해당 사유가 발생한 일자를 기재함. 다만, 제 7 호의 경우 회사가 보상액 등 보상의 구체적 사항을 통지한 날을 기재함.			
심의결과 통지일자	※재심의요구의 경우 심의결과 통지일자를 기재함.			
[요구취지] [요구이유]				
상기 본인은 아시모리코리아(주) 직무발명보상규정 제 19 조 및 제 20 조 제 1 항에 따라 (재)심의를 요구하오니 직무발명심의위원에서 (재)심의하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 신청인 : (인) 아시모리코리아(주) 직무발명심의위원회 위원장 귀하				
첨부서류	(재)심의요구에 관련된 증거서류			

【별지 제8호 서식】

(재)심의결과 통지서	□심의결과 □재심의결과
문서번호	
수 신	
발명의 명칭	※해당 사항이 있는 경우에만 기재함.
제 목	직무발명심의위원회 (재)심의결과 통지

아시모리코리아(주) 직무발명보상규정 제 20 조 제 3 항의 규정에 따라 귀하의 (재)심의요구에 대한 심의결과를 아래와 같이 통지합니다.

결 정 사 항

1. 요구취지와 이유

2. 결정취지와 이유

20 년 월 일

아시모리코리아(주) 직무발명심의위원회 위원장 (인)

【별지 제9호 서식】

출원 통지서

문서번호			
수 신			
발명의 명칭			
발 명 자			
아시모리코리아(주) 직무발명보상규정 제 13 조에 따라 귀하의 발명에 대해 아래와 같이 출원여부 등을 통지합니다.			
권리 내용			
출원 여부			
출원 일자		출원 번호	
미출원 이유			

20 년 월 일

아시모리코리아(주) 직무발명심의위원회 위원장 (인)

첨부 : 출원명세서